

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2489/2531

อัยการ กรมอัยการ
นาย สม โภชน์ บุญ พิทักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 56, มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยรวม 2 กระทั่ง โดยเรียงกระทั่งลงโทษจำคุก กระทั่งละ 1 ปี และปรับกระทั่งละ 10,000 บาท รอการลงโทษไว้กระทั่งละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวทุก 3 เดือน ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอการลงโทษ ไม่ปรับ และไม่คุมความประพฤติ จำเลย ดังนี้เท่ากับศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินกระทั่งละ 1 ปีหรือปรับไม่เกินกระทั่งละ 10,000 บาท ที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษและคุมความประพฤติจำเลย ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์ อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดฯ จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ปรับ 20,000 บาท ฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 2 ปีปรับ 20,000 บาท ลดโทษให้กึ่ง

หนึ่ง คงจำคุกรวม 2 ปี ปรับ 20,000 บาทโทษจำคุกให้รอไว้ 2 ปี และให้คุมความประพฤติมีกำหนด 1 ปี โจทก์อุทธรณ์ให้กำหนดโทษหนักขึ้น และไม่รอลงโทษ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอลงโทษ ไม่ปรับ และไม่กำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหาผิดกฎหมายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและข้อหาจำหน่ายกัญชาโดยมิได้รับอนุญาต โดยเรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 1 ปี และปรับกระทงละ 10,000 บาท แต่ให้รอลงโทษไว้กระทงละ 2 ปี และให้คุมความประพฤติจำเลยมีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวทุก 3 เดือน การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอลงโทษ ไม่ปรับและไม่คุมความประพฤติจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น เท่ากับศาลอุทธรณ์ยังคงพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินกระทงละ 1 ปี หรือปรับไม่เกินกระทงละ 10,000 บาท เมื่อจำเลยฎีกาขอให้รอลงโทษ และคุมความประพฤติจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจการกำหนดโทษของศาลอุทธรณ์ อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ